

1000516-64.2022.8.26.0185

Classe: Consignação em Pagamento

Assunto: Pagamento em Consignação

Magistrado: Mateus Lucatto De Campos

Comarca: Estrela D'Oeste

Foro: Foro de Estrela D'Oeste

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... Autor que não noticiou o furto ou roubo de seus documentos. Réu que agiu com cautela e observância da Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008 quando da Contratação. Ausência de verossimilhança nas alegações autorais, impedindo a inversão do ônus probante nos termos do inc. VIII, art. 6º, do CDC. Empréstimo efetivamente disponibilizado na conta do autor e não devolvido até o momento. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Estrela D'Oeste

Foro de Estrela D'Oeste

1ª Vara

Rua Minas Gerais, s/n, Estrela D'oeste - SP - cep 15650-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1000516-64.2022.8.26.0185 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1000516-64.2022.8.26.0185

Classe - Assunto

Consignação em Pagamento - Pagamento em Consignação

Requerente:

Anelzira Maria da Silva

Requerido:

BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Mateus Lucatto De Campos

Vistos.

ANELZIRA MARIA DA SILVA ajuizou a presente "AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E TUTELA ANTECIPADA" em face de ITAÚ CONSIGNADO S/A, ambos qualificados. Em síntese, a parte autora afirma que não contratou o empréstimo nº 633109548 e, mesmo sem o seu consentimento, houve descontos em seu benefício previdenciário. Dessa forma, solicitou a procedência do pedido com a cessação dos descontos, bem como a condenação da parte requerida na devolução, em dobro, dos valores descontados indevidamente e na reparação por danos morais (fls. 01/16). Com a inicial, a parte autora juntou documentos (fls. 17/22 e 27/42). Às fls. 23/24 e 43 foi indeferido a tutela antecipada e concedidos os benefícios da justiça gratuita à parte autora. Citada, a parte requerida apresentou contestação (fls. 48/65), ocasião em que suscitou falta de interesse de agir e, no mérito, requereu a improcedência dos pedidos ante a regularidade dos descontos, inexistindo ato ilícito e danos a serem reparados. Juntou documentos (fls. 66/118 e 122/124). Réplica (fl. 125).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A lide comporta imediato julgamento, nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC, por ser a prova documental suficiente para o desate das questões de fato suscitadas. A preliminar suscitada se confunde com o mérito e como tal será analisada.

No mérito, o pedido é improcedente.

Com efeito, o negócio jurídico travado entre as partes e consubstanciado na contratação de empréstimo consignado junto à instituição financeira, em tese, configura relação de consumo, a ensejar as regras do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ, segundo a qual "o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras". No entanto, é sabido que a inversão do ônus da prova, expresso do Código de Defesa do Consumidor, não é apanágio para procedência irrestrita dos pleitos. Ora, não se pode perder de vista que se compreende como requisito essencial à inversão do ônus a verossimilhança da alegação do consumidor, o que não se mostrou nítido nos autos.

Pois bem. Do exame dos autos não se verificam os elementos necessários ao reconhecimento do requisito da verossimilhança. Em um primeiro ponto, os documentos de fls. 66/74 demonstram a devida ciência da autora sobre a contratação em testilha, tendo inclusive assinado eletronicamente via biometria facial, remetido seus documentos pessoais para a parte requerida e recebido valor (vide fls. 73/74, 117, 118 e 123). Ainda, importante observar que a foto está corroborada pelos documentos pessoais indicados em exordial (vide comparação entre as fls. 18/19 e 73/74). Neste ponto, a parte autora não impugnou o rebatimento fotográfico, restando, pois, incontroverso. Assim, a requerida se desincumbiu de provar a contratação, o que não foi impugnado de forma específica em réplica, tampouco apresentado quaisquer elemento para demonstrar ocasional fraude ou ilicitude dos dados pessoais. Além disso, a parte autora não se desincumbiu, também, de trazer planilhas de cálculos ou indicações das cláusulas que entende serem indevidas ou descumpridas. Nem mesmo impugnou eventuais encargos cobrados, ou elencou cálculo outro que ampare suas alegações, sendo de rigor, portanto, o reconhecimento da validade do negócio entabulado. Neste sentido:

"Ação declaratória cumulada com obrigação de fazer e reparação de danos morais. Sentença de improcedência. Empréstimo consignado. Contrato assinado eletronicamente via biometria facial. Foto não contestada. Comprovação da disponibilização do crédito. Impugnação genérica. Autor que não noticiou o furto ou roubo de seus documentos. Réu que agiu com cautela e observância da Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008 quando da Contratação. Ausência de verossimilhança nas alegações autorais, impedindo a inversão do ônus probante nos termos do inc. VIII, art. 6º, do CDC. Empréstimo efetivamente disponibilizado na conta do autor e não devolvido até o momento. Ademais, valores descontados que ainda não superaram o depósito. Inocorrência de dano moral. Precedente(...)" (TJSP - Apl 1001652-50.2021.8.26.0438, 13ª Câmara de Direito Privado, Rel. Cauduro Padin, Data de Julgamento: 23/03/2022, Data de Publicação: 23/02/2022) – grifo nosso.

"RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização – Descontos de valores em benefício previdenciário – Admissibilidade – Banco réu juntou aos autos documentos que revelam a origem do débito que ensejou a cobrança da autora – Contratos de mútuos contendo assinaturas digitais da mutuária são considerados válidos – Documentos juntados aos autos mostram as assinaturas eletrônicas e documento pessoal da autora – Comprovação também da utilização do crédito dos valores dos mútuos para liquidação de contratos firmados com outro Banco – Indenização – Descabimento – Falta de conduta ilícita do Banco réu – Manutenção da sentença de improcedência da ação – Honorários recursais – Cabimento – Honorários advocatícios majorados de 15% para 20% do valor da causa, conforme o art. 85, § 11, do CPC – Recurso desprovido" (TJSP; Apelação Cível 1003399-44.2021.8.26.0047; Relator (a): Álvaro

Torres Júnior ; Órgão Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado; Foro de Assis - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 31/03/2022; Data de Registro: 31/03/2022) - grifo nosso.

Do dispositivo.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido e, em consequência, julgo extinto o processo, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência, condeno a parte autora nos ônus de sucumbência, fixando-se os honorários em 10% do valor da causa, respeitada a gratuidade concedida à fl. 43. Publique-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Estrela D'Oeste, 13 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA